Datenschutzhinweis zur Verarbeitung von Standortdaten der Mitarbeiter

Gemäß Art. 13 und 14 der Verordnung (EU) 2016/679 (DSGVO) informiert _____ über die Verarbeitung der Standortdaten der Mitarbeiter.

1. Verantwortlicher

Verantwortlicher ist _____.

2. Zweck und Rechtsgrundlage

Die Daten werden zu folgendem Zweck verarbeitet: _____. Rechtsgrundlage ist, soweit ein Betriebsrat besteht, die Betriebsvereinbarung als Kollektivvereinbarung im Sinne von Art. 88 Abs. 1 DSGVO in Verbindung mit § 26 Abs. 4 BDSG. Besteht kein Betriebsrat, erfolgt die Verarbeitung zur Durchführung des Beschäftigungsverhältnisses nach Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, § 26 Abs. 1 BDSG, ergänzend zur Wahrung berechtigter Interessen an einem Nachweis ordnungsgemäßer Leistungserbringung (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). Auf eine Einwilligung wird nicht abgestellt, da diese im Arbeitsverhältnis regelmäßig nicht freiwillig erteilt werden kann.

3. Datenkategorien

Verarbeitet werden Standortdaten (Position des Geräts oder Fahrzeugs), die dem Mitarbeiter zugeordnet sind.

4. Wann und wie

Die Position wird _____ erfasst. Die Verarbeitung ist verhältnismäßig und stellt keine kontinuierliche Fernüberwachung dar.

5. Empfänger

Zugriff haben befugte Mitarbeiter und Auftragsverarbeiter (z. B. der Softwareanbieter), die im Auftrag des Verantwortlichen handeln.

6. Speicherdauer

Die Daten werden für _____ gespeichert und danach gelöscht oder anonymisiert. Die reine Arbeitszeitangabe ohne Standortbezug wird im Rahmen der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen (§ 257 HGB, § 147 AO) aufbewahrt.

7. Rechte der betroffenen Person

Der Mitarbeiter hat das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Widerspruch und Übertragbarkeit sowie auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde.

8. Aufsichtsbehörde

Zuständige Aufsichtsbehörde für Beschwerden: Zuständige Landesdatenschutzbehörde des Bundeslandes, in dem das Unternehmen seinen Sitz hat (Deutschland).

9. Keine automatisierte Entscheidungsfindung

Eine ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung beruhende Entscheidung einschließlich Profiling, die rechtliche Wirkung entfaltet oder den Mitarbeiter in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt, im Sinne von Art. 22 DSGVO findet nicht statt.

10. Mitbestimmung und Arbeitnehmervertretung

Die Einführung und Anwendung dieses Systems unterliegen der Mitbestimmung des Betriebsrats nach § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG. Maßgeblich ist allein die objektive Eignung des Systems zur Überwachung von Verhalten und Leistung, nicht der verfolgte Zweck: Erfasst ist damit auch die punktuelle Erhebung beim Ein- und Ausstempeln. Besteht ein Betriebsrat, ist vor der Aktivierung des Systems eine Betriebsvereinbarung abzuschließen; ohne diese darf das System nicht eingesetzt werden. Besteht kein Betriebsrat, entfällt die Mitbestimmung, nicht jedoch die übrigen datenschutzrechtlichen Pflichten.

> Dieser Hinweis ist ein automatisch erstellter Entwurf und stellt keine Rechtsberatung dar. Vor der Verwendung von einer Fachperson prüfen lassen.

Vorlage kostenlos bereitgestellt von GeoTapp, mit der eigenen Beratung anzupassen · geotapp.com